	+ Chứng minh L/C của Công ty T mở không phù hợp với hợp đồng: Hợp đồng mua bán hàng hóa theo phương thức vận tải biển (FOB Hải Phòng, Incoterm 2010) nhưng trong L/C lại thể hiện là vận đơn hàng không.	0,25
	+ Khi người mua chưa thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ mở L/C như đã cam kết trong hợp đồng thì người bán chưa phát sinh nghĩa vụ giao hàng.	0,25
	+ Việc Công ty M không giao hàng không bị coi là hành vi vi phạm hợp đồng vì chưa xuất hiện nghĩa vụ giao hàng. Vấn đề mở L/C sai biệt hợp đồng như trên, nếu Công ty M giao đủ hàng cho Công ty T thì cũng không thể lấy được tiền vì Ngân hàng sẽ từ chối thanh toán khi L/C sai biệt với Hợp đồng.	0,25
	Căn cứ pháp lý: khoản 1 Điều 34; khoản 1,2 Điều 50 Luật Thương mại 2005.	0,25
Câu hỏi 4 (1,5 điểm)	Anh/Chị hãy phân tích và bình luận về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đối với vụ án này?	
	+ Trong hợp đồng số 01/HĐMB hai bên đã có thỏa thuận trọng tài mà một bên khởi kiện tại Toà án thì Toà án phải từ chối thụ lý, trừ trường hợp thoả thuận trọng tài vô hiệu hoặc thoả thuận trọng tài không thể thực hiện được. Như vậy, việc Công ty T làm đơn khởi kiện Công ty M tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội là không phù hợp và trong trường hợp này Tòa án phải từ chối thụ lý.	0,25
	+ Căn cứ pháp lý: - Điều 6, Điều 18 Luật Trọng tài thương mại năm 2010. - Điều 3, Điều 4 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định Luật Trọng tài thương mại.	0,25 0,25
	+ Trường hợp các bên đã có thỏa thuận trọng tài nhưng không chỉ rõ hình thức trọng tài hoặc không thể xác định được tổ chức trọng tài cụ thể thì khi có tranh chấp, các bên phải thỏa thuận lại về hình thức trọng tài hoặc tổ chức trọng tài cụ thể để giải quyết tranh chấp.	0,25
	+ Nếu Công ty M và Công ty T không thỏa thuận lại được về tổ chức trọng tài cụ thể để giải quyết tranh chấp thì việc lựa chọn hình thức, tổ chức trọng tài sẽ thực hiện theo yêu cầu của nguyên đơn. Vì vậy, công ty M sau đó đã khởi kiện Công ty T tại Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là phù hợp với quy định của pháp luật.	0,25
	Căn cứ pháp lý: Khoản 5 Điều 43 Luật Trọng tài thương mại năm 2010.	0,25

LUẬT SƯ FDVN
web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn